P U T U S A N
Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Herman Syaputra als Eman
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 28 Tahun/9 Mei 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	:Jalan Mesjid Taufik Gang Keluarga Nomor 5 A Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati, S.H., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan, berkantor di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 456/Pid.Sus/2023/PN Mdn tertanggal 9 Mei 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herman Syaputra Als Eman terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herman Syaputra Als Eman dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,(delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total brutto 1,6 (satu koma enam) gram, netto 1,2 (satu koma dua) gram, 2 (dua) lembar plastik klip bening, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertanggal 20 Juni 2023 dan memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perakara ini dengan amar :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya
2. Terdakwa sopan didalam persidangan;
3. Terdakwa belum pernah diHukum;
4. Terdakwa bersikap baik selama persidangan
5. Terdakwa berjanji merubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi Keluarga dan Masyarakat

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut Penasihat Hukum tersebut Penunut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan Hukumnya, dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa HERMAN SYAPUTRA Als EMAN pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Jalan Mapilindo Gang Samudra Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau setidak-tidaknya masih daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto **“,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saksi Sam Putra Zebua, saksi Budhi Handoko, dan saksi Rivandi Manalu (ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB sedang berada di sebuah warung kopi di Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, mendapat informasi bahwa terdakwa Herman Syaputra Als Eman menguasai Sabu di Jalan Mapilindo Gang Samudra Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Kemudian saksi Sam Putra Zebua, saksi Budhi Handoko, dan saksi Rivandi Manalu memberitahukan informasi tersebut kepada Kanit 3 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut AKP Sopar Budiman, S.H.. Lalu sekira pukul 11.30 WIB saksi Sam Putra Zebua, saksi Budhi Handoko, dan saksi Rivandi Manalu melakukan penyelidikan disekitar Jalan Mapilindo Gang Samudra Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Kemudian sekira pukul 11.50 WIB tim membagi tugas, yang mana saksi Budhi Handoko dan saksi Rivandi Manalu bertugas menemui terdakwa untuk melakukan undercover buy, sedangkan saksi Sam Putra Zebua dan tim unit 3 lainnya memantau dan stand by di sekitaran Jalan Mapilindo Gang Samudra Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Lalu sekira pukul 12.00 WIB saksi Budhi Handoko dan saksi Rivandi Manalu bertemu dengan terdakwa, dan tak lama kemudian EMAN hendak menyerahkan sesuatu kepada BRIPTU RIVANDI MANALU, lalu BRIGPOL BUDHI HANDOKO dan BRIPTU RIVANDI MANALU langsung menangkap laki-laki tersebut sambil berkata "jangan bergerak, kami Polisi", kemudian saya dan tim unit 3 lainnya datang membantu penangkapan, kemudian menangkap seorang laki-laki yang bernama HERMAN SYAPUTRA Als EMAN. Kemudian Polisi menemukan dan menyita 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total brutto 1,6 (satu koma enam) gram, netto 1,2 (satu koma dua) gram, 2 (dua) lembar plastik klip bening, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari HERMAN SYAPUTRA Als EMAN. Kemudian HERMAN SYAPUTRA Als EMAN serta barang bukti yang telah disita dari tangan HERMAN SYAPUTRA Als EMAN dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut Nomor :SP.Sita/48-B/II/2023/Ditresnarkoba tanggal 03 Februari 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NarkotikaNo.LAB: 700/NNF/2023 tanggal13 Februari 2023 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,2 (satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma dua) gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa HERMAN SYAPUTRA Als EMAN. Setelah diperiksa barang bukti tersebut adalah barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa HERMAN SYAPUTRA Als EMAN pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Jalan Mapilindo Gang Samudra Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau setidak-tidaknya masih daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto **",** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa bermula saksi Sam Putra Zebua, saksi Budhi Handoko, dan saksi Rivandi Manalu (ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB sedang berada di sebuah warung kopi di Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, mendapat informasi bahwa terdakwa Herman Syaputra Als Eman menguasai Sabu di Jalan Mapilindo Gang Samudra Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Kemudian saksi Sam Putra Zebua, saksi Budhi Handoko, dan saksi Rivandi Manalu memberitahukan informasi tersebut kepada Kanit 3 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut AKP Sopar Budiman, S.H.. Lalu sekira pukul 11.30 WIB saksi Sam Putra Zebua, saksi Budhi Handoko, dan saksi Rivandi Manalu melakukan penyelidikan disekitar Jalan Mapilindo Gang Samudra Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Kemudian sekira pukul 11.50 WIB tim membagi tugas, yang mana saksi Budhi Handoko dan saksi Rivandi Manalu bertugas menemui terdakwa untuk melakukan undercover buy, sedangkan saksi Sam Putra Zebua dan tim unit 3 lainnya memantau dan stand by di sekitaran Jalan Mapilindo Gang Samudra Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Lalu sekira pukul 12.00 WIB saksi Budhi Handoko dan saksi Rivandi Manalu bertemu dengan terdakwa, dan tak lama kemudian EMAN hendak menyerahkan sesuatu kepada BRIPTU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RIVANDI MANALU, lalu BRIGPOL BUDHI HANDOKO dan BRIPTU RIVANDI MANALU langsung menangkap laki-laki tersebut sambil berkata “jangan bergerak, kami Polisi”, kemudian saya dan tim unit 3 lainnya datang membantu penangkapan, kemudian menangkap seorang laki-laki yang bernama HERMAN SYAPUTRA Als EMAN. Kemudian Polisi menemukan dan menyita 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total brutto 1,6 (satu koma enam) gram, netto 1,2 (satu koma dua) gram, 2 (dua) lembar plastik klip bening, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari HERMAN SYAPUTRA Als EMAN. Kemudian HERMAN SYAPUTRA Als EMAN serta barang bukti yang telah disita dari tangan HERMAN SYAPUTRA Als EMAN dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut Nomor :SP.Sita/48-B/II/2023/Ditresnarkoba tanggal 03 Februari 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NarkotikaNo.LAB: 700/NNF/2023 tanggal13 Februari 2023 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa HERMAN SYAPUTRA Als EMAN. Setelah diperiksa barang bukti tersebut adalah barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDHI HANDOKO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Mapilindo Gang Samudra Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari itu juga saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari Informan adanya masyarakat yang sedang melakukan transaksi, mendengar hal tersebut saksi bersama rekan saksi langsung menuju kelokasi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah dengan cara pemantauan atas info masyarakat yang mana saksi bersama rekan saksi melihat gelagat mencurigakan dari Terdakwa, sedangkan Brigpol Sam Putra Zebua dan team unit 3 subdit 1 memantau Briptu Rivandi Manalu dan saksi dari kejauhan;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total brutto 1,6 (satu koma enam) gram, netto 1,2 (satu koma dua) gram, 2 (dua) lembar plastik klip bening, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diintograsi Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Botak (Dpo);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Direktorat Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi RIVANDI MANALU, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Jalan Mapilindo Gang Samudra Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

- Bahwa kejadian bermula pada hari itu juga saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari Informan adanya masyarakat yang sedang melakukan transaksi Narkotika, mendengar hal tersebut saksi bersama rekan saksi langsung menuju kelokasi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah dengan cara pemantauan atas info masyarakat yang mana saksi bersama rekan saksi melihat gelagat mencurigakan dari Terdakwa, sedangkan Brigpol Sam Putra Zebua dan team unit 3subdit 1 memantau saksi dan saksi Budhi Handoko dari kejauhan;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total brutto 1,6 (satu koma enam) gram, netto 1,2 (satu koma dua) gram, 2 (dua) lembar plastik klip bening, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diintograsi Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Botak (Dpo);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Direktorat Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Mapilindo Gang Samudra Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB sedang berada di sebuah warung kopi di Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, mendapat informasi bahwa terdakwa menguasai Sabu di Jalan Mapilindo Gang Samudra Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian memberitahukan informasi tersebut kepada Kanit 3 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut AKP Sopar Budiman, S.H.. Lalu sekira pukul 11.30 WIB Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan disekitar Jalan Mapilindo Gang Samudra Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.50 WIB tim membagi tugas, yang mana saksi Budhi Handoko dan saksi Rivandi Manalu bertugas menemui terdakwa untuk melakukan pemantauan atas info masyarakat, sedangkan saksi Sam Putra Zebua dan tim unit 3 lainnya memantau dan stand by di sekitaran Jalan Mapilindo Gang Samudra Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa lalu sekira pukul 12.00 WIB saksi Budhi Handoko dan saksi Rivandi Manalu bertemu dengan terdakwa, dan tak lama kemudian Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan langsung menangkap laki-laki tersebut sambil berkata “jangan bergerak, kami Polisi”, kemudian Petugas Kepolisian lainnya datang membantu penangkapan, kemudian menangkap seorang laki-laki yang bernama HERMAN SYAPUTRA Als EMAN (Terdakwa);
- Bahwa kemudian Polisi menemukan dan menyita 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total brutto 1,6 (satu koma enam) gram, netto 1,2 (satu koma dua) gram, 2 (dua) lembar plastik klip bening, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat diintograsi Terdakwa mengakui menerima 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total brutto 1,6 (satu koma enam) gram, netto 1,2 (satu koma dua) gram tersebut dari sdr Botak (Dpo) dengan tujuan Terdakwa untuk dipakai sendiri namun bila ada yang mau membeli maka Terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan apabila berhasil menjual narkotika tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Direktorat Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total brutto 1,6 (satu koma enam) gram, netto 1,2 (satu koma dua) gram, 2 (dua) lembar plastik klip bening, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Mapilindo Gang Samudra Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat berada di warung kopi di Jalan Mapilindo Gg. Samudra Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa benar adapun barang bukti yang disita pada saat itu adalah berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total brutto 1,6 (satu koma enam) gram, netto 1,2 (satu koma dua) gram, 2 (dua) lembar plastik klip bening, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total brutto 1,6 (satu koma enam) gram, netto 1,2 (satu koma dua) gram tersebut dari seorang laki-laki yang saya kenal bernama Botak (Dpo) seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerima 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total brutto 1,6 (satu koma enam) gram, netto 1,2 (satu koma dua) gram tersebut dari sdr Botak (Dpo) dengan tujuan untuk dipakai sendiri namun bila ada yang membeli maka Terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan apabila berhasil menjual narkotika tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Direktorat Polda Sumut guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut Nomor :SP.Sita/48-B/II/2023/Ditresnarkoba tanggal 03 Februari 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NarkotikaNo.LAB: 700/NNF/2023 tanggal13 Februari 2023 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa HERMAN SYAPUTRA Als EMAN. Setelah diperiksa barang bukti tersebut adalah barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian maka unsur

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama HERMAN SYAPUTRA Als EMAN dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau *"error in persona"*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB sedang berada di sebuah warung kopi di Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, mendapat informasi bahwa terdakwa menguasai Sabu di Jalan Mapilindo Gang Samudra Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, kemudian Petugas Kepolisian memberitahukan informasi tersebut kepada Kanit 3 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut AKP Sopar Budiman, S.H.. Lalu sekira pukul 11.30 WIB Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan disekitar Jalan Mapilindo Gang Samudra Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

Bahwa kemudian sekira pukul 11.50 WIB tim membagi tugas, yang mana saksi Budhi Handoko dan saksi Rivandi Manalu bertugas menemui terdakwa untuk melakukan pemantauan atas informasi masyarakat, sedangkan saksi Sam Putra Zebua dan tim unit 3 lainnya memantau dan stand by di sekitaran Jalan Mapilindo Gang Samudra Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, lalu sekira pukul 12.00 WIB saksi Budhi Handoko dan saksi Rivandi Manalu melihat terdakwa, dengan gerak gerik mencurigakan langsung menangkap laki-laki tersebut sambil berkata “jangan bergerak, kami Polisi”, kemudian Petugas Kepolisian lainnya datang membantu penangkapan, kemudian menangkap seorang laki-laki yang bernama Herman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Syaputra Als Eman (Terdakwa), kemudian Polisi menemukan dan menyita 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total brutto 1,6 (satu koma enam) gram, netto 1,2 (satu koma dua) gram, 2 (dua) lembar plastik klip bening, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

Bahwa pada saat diintograsi Terdakwa mengakui menerima 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total brutto 1,6 (satu koma enam) gram, netto 1,2 (satu koma dua) gram tersebut dari sdr Botak, dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri namun bila ada yang mau membeli maka Terdakwa akan menjualnya;

Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan apabila berhasil menjual narkotika tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Direktorat Polda Sumut guna diproses lebih lanjut, sehingga pada saat melakukan Penangkapan Terdakwa belum melakukan jual beli Narkotika dan menerima uang hasil jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama HERMAN SYAPUTRA Als EMAN dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau *"error in persona"*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB sedang berada di sebuah warung kopi di Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, mendapat informasi bahwa terdakwa menguasai Sabu di Jalan Mapilindo Gang Samudra Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, kemudian Petugas Kepolisian memberitahukan informasi tersebut kepada Kanit 3 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut AKP Sopar Budiman, S.H.. Lalu sekira pukul 11.30 WIB Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan disekitar Jalan Mapilindo Gang Samudra Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

Bahwa kemudian sekira pukul 11.50 WIB tim membagi tugas, yang mana saksi Budhi Handoko dan saksi Rivandi Manalu bertugas menemui terdakwa untuk melakukan penyelidikan/ pemantauan, sedangkan saksi Sam Putra Zebua dan tim unit 3 lainnya memantau dan stand by di sekitaran Jalan Mapilindo Gang Samudra Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, lalu sekira pukul 12.00 WIB saksi Budhi Handoko dan saksi Rivandi Manalu melihat terdakwa, dengan gerak-gerik mencurigakan langsung menangkap laki-laki tersebut sambil berkata “jangan bergerak, kami Polisi”, kemudian Petugas Kepolisian lainnya datang membantu penangkapan, kemudian menangkap seorang laki-laki yang bernama Herman Syaputra Als Eman (Terdakwa), kemudian Polisi menemukan dan menyita 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total brutto 1,6 (satu koma enam) gram, netto 1,2 (satu koma dua) gram, 2 (dua) lembar plastik klip bening, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

Bahwa pada saat diintograsi Terdakwa mengakui menerima 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total brutto 1,6 (satu koma enam) gram, netto 1,2 (satu koma dua) gram tersebut dari sdr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Botak dengan tujuan untuk dipakai sendiri namun bila ada yang mau membeli maka Terdakwa akan menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut Nomor :SP.Sita/48-B/II/2023/Ditresnarkoba tanggal 03 Februari 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu. Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NarkotikaNo.LAB: 700/NNF/2023 tanggal13 Februari 2023 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa HERMAN SYAPUTRA Als EMAN. Setelah diperiksa barang bukti tersebut adalah barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian maka unsur

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampai secara tertulis dipersidangan, memohon Putusan yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total brutto 1,6 (satu koma enam) gram, netto 1,2 (satu koma dua) gram, 2 (dua) lembar plastik klip bening.

Dikarenakan barang bukti tersebut Ilegal maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat giatnya dalam memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Herman Syaputra Als Eman** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

2. Menyatakan terdakwa **Herman Syaputra Als Eman** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidair;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan** Penjara;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total brutto 1,6 (satu koma enam) gram, netto 1,2 (satu koma dua) gram, 2 (dua) lembar plastik klip bening.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah). **Dirampas untuk Negara**;

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Immanuel, S.H., M.H. , Arfan Yani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Anita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui sidang Teleconfarance;

Hakim Anggota	Hakim Ketua,
Immanuel, S.H., M.H.	Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.
Arfan Yani, S.H.	

Panitera Pengganti

Emmy Siahaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)